

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

กรณีที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีปิดประกาศหน้าที่ทำการศาล อันเป็นการแจ้งให้ทราบโดยวิธีอื่นตามข้อ ๑๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้ นั้น ต้องเป็นกรณีที่ไม้อาจจะสืบทราบที่อยู่ของผู้รับได้ เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ให้สมบูรณ์โดยวิธีแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อศาล แต่ไม่มีผู้รับ จึงหาใช้กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีที่อยู่ ณ สถานที่นั้นแต่อย่างใดไม่ โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับหมายแจ้งคำสั่งศาล ศาลปกครองชั้นต้นก็สามารถมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะนำส่งไม่พบผู้รับ ให้วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของศาลดังกล่าว โดยเร็วและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีปิดประกาศหน้าที่ทำการของศาลเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน จึงไม่ชอบ เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งหมายแจ้ง



คำสั่งศาล และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๖๔/๒๕๖๒)

๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนา หรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องเดิมสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ร้องสอด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า โรงงานของผู้ร้องสอดอยู่ในระยะห้ามตั้งโรงงานโดยเด็ดขาดตามกฎหมายฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งยังส่งกลิ่นเสียง และคลื่นเสียง อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คดีนี้จึงมีประเด็นหลักว่าการอนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการโรงงานขัดต่อกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยที่ตั้งและประกอบกิจการก่อเหตุเดือดร้อน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมโดยมีคำขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตขยายโรงงานของผู้ร้องสอดซึ่งจะทำให้ผู้ร้องสอดมีกำลังเครื่องจักรในการประกอบกิจการโรงงานมากขึ้น (เดิมมีกำลังเครื่องจักรในการประกอบกิจการ ๑๙.๕๐ แรงม้า ขยายเพิ่มอีก ๕๖ แรงม้า รวมเป็น ๗๕.๕ แรงม้า) ก็เนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ที่จะให้มี



การประกอบกิจการโรงงานบริเวณดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกัน คำฟ้องเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงงานดังกล่าวจึงเกี่ยวกับคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลไว้แต่เดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๖๑)

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองสีลา ที่ ๙๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ๒ ประการ คือ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดตามที่ถูกล่ามหาหรือไม่ และนายกเทศมนตรีเมืองสีลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งลงโทษเหมาะสมหรือไม่ แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับระดับโทษจากการไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองสีลา ที่ ๔๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรับโทษผู้ฟ้องคดีจากเดิมลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองสีลา ที่ ๙๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอย้ายคำฟ้องเดิมขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองสีลา ที่ ๙๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งเทศบาลเมืองสีลา ที่ ๔๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าคำสั่งเทศบาลเมืองสีลา ที่ ๔๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๑/๒๕๖๑)

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติ หากยังไม่ดำเนินการ จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท และให้จัดทำมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่ใช้บริการโครงข่ายของตนเอง



พร้อมส่งความเห็นของผู้ใช้บริการโครงข่ายของตนเองให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิมติ และให้ผู้ฟ้องคดีประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับมติดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะดำเนินการตามคำสั่งพิพาทแล้วเสร็จ โดยในเบื้องต้นให้ชำระค่าปรับถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๓๖ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กรณีจึงเห็นได้ว่าประเด็นข้อพิพาทตามคำฟ้องเพิ่มเติมนี้ เป็นประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๘/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ได้รับบำนาญปกติ เดือนละ ๒๑,๕๙๒ บาท พร้อมเงินเพิ่มร้อยละสี่สิบห้าของบำนาญปกติ อีกเดือนละ ๑๑๔.๙๑ บาท ตั้งแต่วันพ้นจากราชการจนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ต่อมา ภายหลังจากที่ข้อ ๓๑ ของระเบียบดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละสี่สิบห้าของบำนาญปกติ เดือนละ ๒๑,๕๙๒ บาท คิดเป็นเงิน เดือนละ ๕,๓๙๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสี่สิบห้าของบำนาญปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากต้องคำนวณนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีออกหรือพ้นจากราชการ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี เดือนละ



๖,๗๔๗.๕๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ซึ่งคำนวณถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๓,๕๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมว่า ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือผู้มีสิทธิรับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่างมีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่กำหนดและจ่าย ช.ค.บ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกับตามที่ผู้มีสิทธิได้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดและจ่าย ช.ค.บ. ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย นั้น แม้ตามคำฟ้องเพิ่มเติมจะเป็นการฟ้องในข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นเดียวกับตามคำฟ้องเดิมก็ตาม แต่ก็เป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และระเบียบคนละฉบับกัน กล่าวคือ ตามคำฟ้องเดิมเป็นการใช้อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ตามคำฟ้องเพิ่มเติมเป็นการใช้อำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและระเบียบของทางราชการคนละฉบับกัน ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีตามคำฟ้องเพิ่มเติมจึงไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมที่จะรวมพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปพร้อมกับคำฟ้องเดิมได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๖๑)

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกโฉนดที่ดินให้แก่นาง พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวออกทับทางสาธารณประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมสรุปความว่า เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินโดยมีทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือและขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการขอให้ยกเลิกทางสาธารณประโยชน์เป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ แม้จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกันกับคำฟ้องเดิม แต่เหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องเพิ่มเติมเป็นคนละกรณีกับคำฟ้องเดิมอันเป็นข้อกล่าวอ้างที่มีประเด็นและข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นใหม่ และคำขอแตกต่างไปจากคำขอในคำฟ้องเดิม กรณีจึงเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่มีประเด็นและข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒/๒๕๖๒)

๑.๒) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๗,๗๗๒ บาท นั้น เป็นราคาที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๒๑,๖๕๖.๒๖ บาท และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยในขณะที่ยื่นฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ต่อมา ข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๓๒,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้อุทธรณ์ขอค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๒๑,๖๕๖.๒๖ บาท จึงกำหนดเพิ่มให้ตามคำขออุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้มีคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๓๒,๐๐๐ บาท และคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท เห็นว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๒๑,๖๕๖.๒๖ บาท นั้น ถือได้ว่าการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะในส่วนที่ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๒๑,๖๕๖.๒๖ บาท เท่านั้น ส่วนคำฟ้องเพิ่มเติมที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่เพิ่มจากราคาตารางวาละ ๒๑,๖๕๖.๒๖ บาท เป็นตารางวาละ ๓๒,๐๐๐ บาท และ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๒/๒๕๖๒)

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุ้มขอมรถของผู้ร้องสอด การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตขยายโรงงานของผู้ร้องสอด ซึ่งแม้คำฟ้องเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงงานดังกล่าวจะเกี่ยวกับคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลไว้แต่เดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ร้องสอดได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานจากการเพิ่มเติมของผู้ร้องสอดและคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยปรากฏตามไปรษณีย์ตอบรับว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาคำสั่งการเพิ่มเติมของผู้ร้องสอดและคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตขยายโรงงานดังกล่าวในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้เพิกถอนใบอนุญาตขยายโรงงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟ้องเพิ่มเติมคดีนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ และมีใช่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๖๑)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติ หากยังไม่ดำเนินการจะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะดำเนินการตามคำสั่งพิพาทแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่แจ้งมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหาที่ฟ้องเพิ่มเติมนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมข้อหานี้ต่อศาลภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อพ้นกาลิบันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการที่ศาลจะวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ ย่อมต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก่อน มติทั้งสองมติจึงเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคำฟ้องคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะโต้แย้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตและเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการปรับ จึงฟ้องคดีนี้โดยมีคำขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว และผู้ฟ้องคดียังมีคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับทางปกครอง อันแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี จนกระทั่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยวินิจฉัยว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่มีคำเตือนว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการปรับเท่านั้น ยังไม่ใช้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีคำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอให้ระงับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีคำสั่งได้ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้ผู้ฟ้องคดีฟังเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรณีจึงถือเป็นเหตุจำเป็นที่ศาลสามารถรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๘/๒๕๖๑)



๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาจนเห็นว่า ไม่มีกรณีที่จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว จึงมีคำสั่งกำหนดให้วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบโดยชอบแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้อง ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นเวลากายหลังจากวันสิ้นสุด การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว จึงต้องห้ามไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๑๗/๒/๒๕๖๑)

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควร

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ระบุที่อยู่ของตนในคำฟ้อง ไม่ตรงกับที่อยู่ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ มาพร้อมกับคำฟ้องเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนแทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาพร้อมคำฟ้องเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันที่อยู่ที่แท้จริง ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ศาลปกครองชั้นต้นไม่สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่ที่แท้จริง ของผู้ฟ้องคดีตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้านได้ ฉะนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น ส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ที่อยู่ตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุไว้ในคำฟ้องจึงเกิดจากความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง กรณีจึงมีเหตุ ที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ตามข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะละเลยหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น เพียงแต่ระบุที่อยู่



ในคำฟ้องคดีโดยผิดหลงไปเท่านั้น และผู้ฟ้องคดีก็ได้ติดตามการดำเนินคดีของตนจนทราบว่ามีการส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุไว้ในคำฟ้องโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน กรณีจึงถือได้ว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีนี้ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๑/๒๕๖๑)

การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การและไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ศาลทราบว่าประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามข้อ ๔๗ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นดุลพินิจของศาลในการที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือไม่ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจจำหน่ายคดีออกจากสารบบความด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในกรณีดังกล่าวได้นั้น จะต้องฟังได้ว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่ถูกต้องหรือไม่เที่ยงธรรม และผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะทิ้งฟ้อง แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้อง คำให้การ และพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในสำนวนคดีนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า มีข้อเท็จจริงสมบูรณ์เพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไปได้ โดยไม่ปรากฏว่าจะเกิดความล่าช้า ไม่ถูกต้องหรือไม่เที่ยงธรรมแต่ประการใด อีกทั้ง หากตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากคำฟ้องและคำให้การดังกล่าวมีเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ได้โดยไม่ต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำคำคัดค้านคำให้การ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำคำให้การเพิ่มเติม ตุลาการเจ้าของสำนวนย่อมมีอำนาจจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๖๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้วก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะทิ้งฟ้องในคดีนี้ รวมทั้งการดำเนินคดีนี้ต่อไปก็มีได้เกิดความเสียหายแก่คู่กรณี ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดี จึงสมควรให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีนี้ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๒/๒๕๖๒)

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มี

เหตุผลอันสมควร

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้แจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำคำคัดค้านคำให้การไปให้ผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ตามที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีให้ไว้ในคำฟ้อง และมีบุคคลชื่อรับไว้แทนแล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหมายโดยชอบแล้วตั้งแต่วันที่ระบุในใบตอบรับ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง



แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำคำคัดค้านคำให้การถึงสามครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เอาใจใส่ในคดีความของตน จึงเป็นเหตุเพียงพอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ตามข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐/๒๕๖๒)

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องคำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๖,๖๘๕.๔๐ บาท กรณีขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นช่องทางให้นางสาว อ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกระทำทุจริตเงินงบประมาณ อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คดีนี้จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การโดยชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๖,๖๘๕.๔๐ บาท เป็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๖,๖๘๕ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วย จะเห็นได้ว่า คำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดของคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องเท่านั้น และแม้ว่าคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นคำสั่งทางปกครองคนละฉบับกัน แต่ก็เป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทำขึ้นโดยอาศัยมูลเหตุและข้อเท็จจริงเดียวกัน คำขอตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกันกับคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การโดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จึงไม่ใช่ประเด็นหรือคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนด ที่ศาลต้องห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๖/๒๕๖๒)

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

การส่งสำเนาคำให้การไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับคำให้การหรือพยานหลักฐานที่ถูกผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น ศาลจะต้องดำเนินการก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง หากศาลดำเนินการภายหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คำคัดค้านคำให้การ รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง กฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีตามข้อ ๖๒ แห่งระเบียบดังกล่าว คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลได้แจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำให้การให้ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๙ และข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๙/๒๕๖๑)

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมวด ๕ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ได้กำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้แยกออกได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ ๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว และกำหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาส่วนที่ ๑ คือการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง และใช้วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาส่วนที่ ๒ คือการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวกับการฟ้องคดีอื่นต่อศาลปกครอง ดังนั้น ในคดีที่มีการฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ศาลจึงชอบที่จะกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี หากอาจมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ไม่ ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่พิพาท เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลชอบที่จะกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี หากอาจมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราว โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการศึกษานในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจพลร่ม (สอ.๕) ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งพออนุโลมได้ว่าเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๖๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอของผู้ฟ้องคดีเช่นว่านี้ ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๙ ถึงข้อ ๗๔ แห่งระเบียบดังกล่าว แต่ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว แล้วมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีระหว่างการพิจารณาของศาลไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างการพิจารณา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรม



เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีความเห็นบนข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ควรผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๓/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่) และที่ คบ.๖๔/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๖.๑ การทูลเกล้าการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) คำขอให้ทูลเกล้าการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญีและด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ต่อมา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ คัดเลือกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๘๑๑๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เฉพาะตำแหน่งเลขที่ ๘๑๑๔ และคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๘๑๑๔ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศรับสมัครฯ



ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยข้อ ๓ กำหนดว่า วิธีการคัดเลือกให้พิจารณาจากเอกสาร ใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังกล่าว วิธีการคัดเลือกจะต้องพิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ และอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร ดังนั้น การนำวิธีการสัมภาษณ์มาใช้ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังกล่าวนี้นี้ จึงเป็นกระบวนการหรือข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือก ผลการสัมภาษณ์หรือคะแนนการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว จึงยังไม่ใช่เป็นผลชี้ขาดการพิจารณาคัดเลือก แต่ผลการพิจารณาคัดเลือกจะต้องใช้ข้อมูลประกอบอื่นจากทุกแหล่งอีกด้วย ทั้งเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ ฯลฯ เพื่อให้สามารถให้คะแนนความรู้ความสามารถและความเหมาะสมได้ เมื่อผลการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้คะแนนผู้สมัคร ๓ รายแรก ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับดังนี้ ลำดับที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๙๕.๘ ลำดับที่ ๓ (ผู้ฟ้องคดี) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๗.๔ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรรมการคัดเลือกซึ่งมี ๕ คน ปรากฏว่ามีกรรมการคัดเลือกที่อยู่ดำเนินการหรืออยู่ร่วมการสัมภาษณ์เพียง ๔ คน ไม่ได้อยู่ร่วมการสัมภาษณ์ ๑ คน แต่เมื่อผลการให้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือกตามคดีนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจำนวน ๕ คน จึงมีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า การให้คะแนนของกรรมการพิจารณาคัดเลือก ๑ คน ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์จะเสียไปหรือไม่ และจะมีผลทำให้ผลการพิจารณาตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เฉพาะตำแหน่งเลขที่ ๘๑๑๔ เสียไปหรือไม่ ซึ่งการที่จะวินิจฉัยในประเด็นปัญหาทั้งสองประเด็นดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องไต่สวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่า ประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เฉพาะตำแหน่งเลขที่ ๘๑๑๔ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงยังไม่เข้าองค์ประกอบที่ศาลปกครองจะสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เฉพาะตำแหน่งเลขที่ ๘๑๑๔ ไว้ก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๒/๒๕๖๑)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในส่วนที่ไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้สอบผ่านข้อเขียนตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้ลำดับที่ ๑๖๒ คะแนนรวม ๖๙ คะแนน และได้ดำเนินการสอบด้วยการวิ่งและว่ายน้ำตามที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด แต่ต่อมาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับ และผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยสอบ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สายสอบ นสต.๑ ลำดับที่ ๑๙ โดยระบุในหมายเหตุว่า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมและชี้แจงต่อคณะกรรมการกองการสอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ฟ้องคดีเคยต้องหาคดีร่วมกันมีอาวุธปืนกระสุนครอบครองฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคณะสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว จึงเป็นเหตุให้ไม่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้อง



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยเข้าฝึกพร้อมกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจปัจจุบัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ ๒ ในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดสงขลา และศาลจังหวัดสงขลาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่แต่ให้รับของกลาง ซึ่งโจทก์ไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด แต่ตามหนังสือของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แจ้งผลการสอบคัดเลือกถึงผู้ฟ้องคดีระบุว่า ในกรณีผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดว่า เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคำพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี จึงเห็นได้ว่า กรณีตามฟ้องนี้ยังคงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากยังคงมีข้อโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีประวัติทางคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญามีได้พิจารณาแต่ผลของคำพิพากษาแต่จะพิจารณาความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการประกอบด้วย ดังนั้น ในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าประกาศที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงขาดองค์ประกอบที่ศาลจะมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๖๑)

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

- คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการรับทุนการศึกษา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดี) สำหรับผู้พิการทางสายตาให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านคนพิการทางการเห็น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ทำสัญญาลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา



๕ ปี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการศึกษาเป็นไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทางด้าน Special Education และได้ทำสัญญาขยายระยะเวลาการศึกษาต่อจาก ๕ ปี เป็น ๗ ปี ซึ่งผู้ฟ้องได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทางด้าน Educational Leadership เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๗ เดือน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาจากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีอายุการปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามสัญญารับทุน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการได้รับทุนออกไปอีก ๖ เดือน เป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนัดดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษา และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษา นั้น โดยที่การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษาถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษา คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงถือเป็นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดีไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ค้นคว้า และพัฒนางานด้านการใช้อักษรเบรลล์สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประสานงานกับนานาชาติ การฝึกอบรม และอื่น ๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทางการมองเห็นโดยรวม อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านอักษรเบรลล์ในระดับสูง จึงเป็นบุคลากรที่มีความจำเป็นต่อหน่วยงานอย่างยิ่ง การให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายระยะเวลาการรับทุนการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็น ทั้งยังเป็นการให้ทุนการศึกษาที่ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เพียงเพราะการขยายระยะเวลาแล้วจะทำให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานขาดใช้ทุนไม่ครบเพราะเหตุเกษียณอายุราชการไปก่อน ซึ่งมีทางแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการต่ออายุการปฏิบัติงานออกไปได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา อีกทั้งยังไม่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยราชสุดาที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับอักษรเบรลล์ในชั้นสูงอันเป็น

